

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2885/2535

นาง แสง ไคว่สกุลหรือเนียม ทอง
นายก มล เสถียรกานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1382

ที่พิพาทเป็นท้องที่อกริมตลิ่งจากที่ดินมีโฉนดของ ล. โจทก์ได้ครอบครองที่พิพาทไว้ด้วยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปี โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ต่อมาล. ได้ขายที่ดินตามโฉนดดังกล่าวให้จำเลย ก่อนจำเลยจะซื้อที่ดินจำเลยได้ทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและได้สอบถามโจทก์ว่าที่พิพาทเป็นของใครด้วย แสดงว่าจำเลยรู้อยู่ก่อนแล้วว่าที่ดินโฉนดดังกล่าวได้เกิดท้องอกริมตลิ่งและโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่พิพาท การที่จำเลยรู้แล้วว่าโจทก์ครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทยังขึ้นชื่อจึงเป็นการไม่สุจริต โจทก์จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองตามมาตรา 1382 ตลอดมา

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 481 ตำบลคู้้งพยอม (โพพยอม)อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้เกิดท้องอกริมตลิ่งทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวานางผ่อง มารดาโจทก์ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในท้องอกริมตลิ่งดังกล่าวส่วนหนึ่งเนื้อที่ 94 ตารางวา ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องภายในเส้นสี

แดง ไว้ด้วยความสงบและโดยเปิดเผยในฐานะเป็นเจ้าของเรื่อยมา และเมื่อประมาณ 30 ปีก่อนฟองนางผ่องได้ยกที่ดินอันเป็นที่อกริมตลิ่งดังกล่าวให้แก่โจทก์โดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่โจทก์ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวไว้ด้วยความสงบและโดยเปิดเผยในฐานะเป็นเจ้าของติดต่อกันเรื่อยมา นับแต่รับการยกให้เป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้วจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2523 นางโล่ รอดเล็ก ได้สมคบกับจำเลยจดทะเบียนขายที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 481 ให้แก่จำเลย อันเป็นทางเสียเปรียบแก่โจทก์ ผู้อยู่ในฐานะที่จดทะเบียนของตนได้อยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้โดยนางโล่และจำเลยต่างทราบดีอยู่แล้วว่า โจทก์ได้ครอบครองที่นอกภายในเส้นสีแดงจนได้กรรมสิทธิ์แล้วโดยการครอบครอง และเป็นการซื้อขายกันหลอก ๆ มิได้มีการจ่ายเงินค่าที่ดินกัน และจำเลยไม่เคยเข้าครอบครองหรือเข้าทำประโยชน์ใด ๆ ต่อมาเมื่อปี 2526 จำเลยได้ขออนุญาตที่ดินส่วนที่เป็นที่อกริมตลิ่งตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องภายในเส้นสีน้ำเงินคลุมเอาที่ดินภายในเส้นสีแดงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ด้วย ขอให้พิพากษาว่าที่อกริมตลิ่งเฉพาะส่วนภายในเส้นสีแดงตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องเนื้อที่ประมาณ 94 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า ที่อกริมตลิ่งติดกับที่ดินตามโฉนดเลขที่ 481 ซึ่งจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้น ตกได้แก่จำเลย นางผ่องไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่อกริมตลิ่ง จึงไม่มีสิทธิในที่อกริมตลิ่ง นางผ่องไม่มีสิทธิยกที่ดินที่อกริมตลิ่งให้โจทก์ และการยกให้โดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีสิทธิยกขึ้นมาอ้างกับจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วได้ โจทก์ไม่เคยเข้าครอบครองปรปักษ์ที่อกริมตลิ่งตามฟ้อง และยังไม่มี การจดทะเบียนสิทธิครอบครอง โจทก์จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ทิ้งอกริมตลิ่งเฉพาะส่วนภายในเส้นสีแดงตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องอีกต่อไป จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อประมาณ 40 ปีก่อน ฟ้อง ที่ดินโฉนดเลขที่ 481 ตำบลคู้ยงพยอม (โพพยอม) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้เกิดทิ้งอกริมตลิ่ง เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องภายในเส้นสีน้ำเงินที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของทิ้งอกริมตลิ่งเนื้อที่ประมาณ 94 ตารางวา ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องภายในเส้นสีแดง เมื่อปี 2496 นางโล่ รอดเล็กมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 481 ดังกล่าว ปรากฏตามภาพถ่ายสารบัญจดทะเบียนในโฉนดเอกสารหมาย จ.1 หรือ ล.1 คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกา จำเลยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่และโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หรือไม่...

ปัญหาข้อหลังนั้น โจทก์เบิกความว่า เมื่อเกิดทิ้งอกริมตลิ่งแล้ว นางผ่องมารดาโจทก์ได้ครอบครองที่พิพาทไว้ด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ต่อมาเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้วนางผ่องได้ยกที่พิพาทให้โจทก์ด้วยวาจา โจทก์ได้ครอบครองที่พิพาทไว้ด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันตลอดมา ไม่มีผู้ใดโต้แย้งการครอบครองของโจทก์แต่อย่างใด และโจทก์มีนายถือแซ่เจีย นายสวัสดิ์ ปานทอง กับนายยอน เลียะเครือเป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่า พยานเห็นนางผ่องและโจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทประมาณ 40 ปีมาแล้ว นอกจากนั้นนางสาวสมัย รอดเล็ก บุตรสาวนางโล่ และนายชัย เก่อเลิศ บุตรเขยนางโล่ พยานจำเลยเบิกความยอมรับว่า พยานเห็นนางผ่องและโจทก์ทำประโยชน์ในที่พิพาท โดยเฉพาะนางสาวสมัยเบิกความด้วยว่าเห็นนางผ่องทำประโยชน์ในที่พิพาทประมาณ 30 ปีแล้ว และเห็นโจทก์ทำประโยชน์ในที่พิพาทประมาณ 20 ปีแล้ว จึงฟัง

ข้อเท็จจริงในชั้นนี้ได้ว่า โจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทติดต่อกันเป็น
เวลาเกินกว่า 10 ปี ส่วนโจทก์จะได้ครอบครองที่พิพาทไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผย
ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของหรือไม่ จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าโจทก์เข้าครอบครองที่พิพาท
โดยขออนุญาตนางโล่ และต่อมาเมื่อปี 2523 จำเลยซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 481 จากนาง
โล่ โจทก์ก็ได้ขออนุญาตจำเลยทำประโยชน์ในที่พิพาท เห็นว่า จำเลยมิได้ให้การไว้
ตามข้อนำสืบต่อสู้ของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นการนำสืบนอกคำให้การและนอก
ประเด็น และที่จำเลยฎีกาก่อนจำเลยจะซื้อที่ดินมาจากนางโล่ก็ได้สอบถามโจทก์
ว่าที่ทำกินในที่พิพาทเป็นของใคร โจทก์บอกว่าเป็นของนางโล่และขออนุญาตนางโล่
แล้ว ก็ปรากฏว่าจำเลยมิได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การว่าโจทก์ขออนุญาตนางโล่เข้าทำกินใน
ที่พิพาท จึงไม่เป็นประเด็นและไม่ใช่ข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่าง ศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้ครอบครองที่พิพาทไว้โดยความสงบและโดย
เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปี โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่
พิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แต่
ได้ความตามภาพถ่ายสารบัญจดทะเบียนในโฉนดเลขที่ 481 เอกสารหมาย จ.1 หรือ
ล.1 ว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2523 นางโล่ขายที่ดินตามโฉนดดังกล่าวให้จำเลย
จำเลยนำสืบว่าจำเลยซื้อที่ดินดังกล่าวมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จด
ทะเบียนสิทธิโดยสุจริต เป็นการนำสืบต่อสู้ว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทอันยังมิได้
จดทะเบียนสิทธิดังกล่าว จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหาได้ไม่
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง เห็น
ว่า จำเลยเบิกความว่า ก่อนจำเลยจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 481 ก็ได้ทำการตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินตามโฉนดถูกต้องและได้ความจากจำเลยฎีกาก่อนจำเลยจะซื้อที่ดิน
ดังกล่าวได้สอบถามโจทก์ว่าที่ทำกินในที่พิพาทเป็นของใครด้วย แสดงว่าจำเลยทราบ
อยู่ก่อนแล้วว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 481 ได้เกิดที่งอกริมตลิ่งจำเลยจึงรู้เห็นอยู่แล้วใน
ขณะซื้อว่ามีโจทก์ครอบครองที่พิพาทการที่จำเลยรู้เห็นแล้วว่าโจทก์ครอบครองทำ

ประโยชน์ในที่พิพาทยังขึ้นชื่อ จึงเป็นการไม่สุจริต ข้อต่อสู้ของจำเลยดังกล่าวฟังไม่
ขึ้น โจทก์จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1382 ตลอดมา ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ไพศาล รามชางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>